Marrakech, le vingt-trois avril deux mille vingt-six

Monsieur Abdennacer ZOUHAIRI
CIN n° E74178
Lotissement Les Palmiers 2
Targa — Marrakech
Tél. : 06 06 52 65 52

À Monsieur le Directeur Régional des Impôts
Direction Régionale des Impôts
Marrakech-Safi
Avenue Hassan II
Marrakech

Objet : Réclamation contentieuse — Demande de dégrèvement total pour prescription extinctive

Référence : Avis de situation RAF TARGA — Rôle n° 878 — Droits d'enregistrement

Montant contesté : 6 823,00 DH

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de porter à votre haute attention la présente réclamation contentieuse, formulée conformément aux dispositions des **articles 235 et suivants du Code Général des Impôts**, à l'encontre de l'avis de situation des restes à recouvrer émis par la Recette de l'Administration Fiscale de Targa-Marrakech en date du 23 avril 2026.

I — EXPOSÉ DES FAITS

En date du 23 avril 2026, j'ai été destinataire d'un avis de situation m'informant d'une créance relative à des droits d'enregistrement pour la période du 02 juin 2006 au 16 janvier 2007, pour un montant total de **six mille huit cent vingt-trois dirhams (6 823,00 DH)**, décomposé comme suit :

Désignation	Montant
Principal	2 700,00 DH
Majoration 15%	825,00 DH
Majoration de retard recouvrement	3 227,00 DH
Frais de poursuite	71,00 DH
TOTAL	**6 823,00 DH**

Je conteste formellement cette créance pour les motifs de droit ci-après exposés.

II — MOYENS DE DROIT : PRESCRIPTION EXTINCTIVE ACQUISE

A. Sur la prescription quadriennale de l'action en recouvrement

Aux termes de l'**article 123 du Code Général des Impôts**, l'action en recouvrement des créances fiscales se prescrit par **quatre (4) ans** à compter de la date de mise en recouvrement du rôle.

L'**article 36 de la Loi n° 15-97** portant Code de recouvrement des créances publiques dispose :

> *« La prescription est acquise au profit des redevables des créances publiques à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle, de l'état de produits ou de l'ordre de recette. »*

En l'espèce, la créance litigieuse concerne la période **2006-2007**. À la date de la présente réclamation, **dix-neuf (19) années** se sont écoulées depuis la mise en recouvrement initiale, soit un délai excédant largement le délai légal de prescription.

B. Sur la prescription quinze-annale des droits d'enregistrement

L'**article 380 du Code Général des Impôts** prévoit un délai de prescription de **quinze (15) ans** pour l'action en recouvrement des droits d'enregistrement.

Force est de constater que ce délai, pourtant plus long, est lui-même **intégralement expiré** depuis l'année 2022.

C. Sur l'absence totale d'actes interruptifs de prescription

Conformément à l'**article 38 de la Loi n° 15-97**, la prescription ne peut être interrompue que par :

- Un commandement de payer régulièrement notifié ;

- Un acte de saisie ;
- Une reconnaissance de dette émanant du redevable ;
- Une demande de sursis de paiement.

Je déclare formellement n'avoir reçu aucune notification, aucun commandement de payer, ni aucun acte de poursuite depuis l'année 2007 jusqu'à la réception du présent avis.

Ayant transféré mon domicile au cours de cette période à l'adresse sus-indiquée, l'Administration fiscale n'a accompli aucune diligence aux fins de me notifier régulièrement des actes interruptifs de prescription, en méconnaissance des dispositions de l'**article 39 de la Loi n° 15-97** et de l'**article 219 du CGI** relatif aux formalités de notification.

III — DEMANDE

Pour l'ensemble de ces motifs, et en application des dispositions légales sus-visées, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance :

1. Le **dégrèvement total et définitif** de la somme de **6 823,00 DH** réclamée au titre des droits d'enregistrement sous le rôle n° 878 ;

2. L'**annulation** de l'intégralité des majorations, pénalités et frais de poursuite y afférents ;

3. La **radiation** de cette créance de l'ensemble de mes restes à recouvrer.

Je me tiens à l'entière disposition de vos services pour tout complément d'information qui s'avérerait nécessaire.

Dans l'attente d'une suite favorable à la présente réclamation dans le délai légal de **soixante (60) jours** prévu par l'**article 236 du Code Général des Impôts**, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma très haute considération.

Fait à Marrakech, le 23 avril 2026

Signature

Abdennacer ZOUHAIRI

Pièces jointes :

- Copie de l'avis de situation du 23/04/2026 — Rôle n° 878
- Copie de la Carte d'Identité Nationale n° E74178
- Justificatif de domicile actuel